

2 パブリシティ権の基本

パブリシティ権とは、著名人が、その氏名や肖像（顔・姿）などから得られる経済的価値を、排他的に利用する権利です。

この権利があることから、たとえば、芸能人やスポーツ選手などが有する顧客誘引力（その名前や写真などの知名度によって顧客を引き寄せる力）を、他人が許可なく商業的に利用してはなりません。

3 AI生成物と知的財産権・肖像権・パブリシティ権

1 生成AIによる生成物と著作権

2025年2月現在、文化庁により以下の見解が示されています（「令和5年度著作権セミナー AIと著作権 令和5年6月 文化庁著作権課」参照）。

・人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者とすると考えられます。人がAIを道具として使用したといえるか否かは、人の「創作意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を行ったか、によって判断されます。

・AIが自律的に生成したものは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます。

（例）人が何ら指示を与えず（又は簡単な指示を与えるにとどまり）「生成」のボタンを押すだけでAIが生成したもの

ここから、AIを活用した文章・画像・音楽等については、人の「創作意図」および「創作的寄与」があれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者になると考えられます。

したがって、以下のケースでは、著作権が発生する可能性が高いといえます。

- ・人が創作した著作物を、生成AIを利用して発展させた新たな著作物
- ・生成AIが生成した著作物（人が創作活動に関与していない）を、人が発展させたもの

2 生成AIによる生成物と特許権

2025年2月現在、特許庁により、以下の見解が示されています（「AI技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方について 令和5年11月7日 特許庁 審査第一部調整課 審査基準室」参照）。

発明者概念については、学説及び判例によって多少相違があるものの、一般に発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者を発明者とするという考え方が示されている。

また、AIを利用した発明については、自然人が学習用データの選択や、学習済みモデルへの指示等に関与することが想定されており、自然人はその発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与している。したがって、AIを利用した発明についても、現段階では現行法制度上の発明者の要件の考え方で対応可能ではないか。

ここから、AIを活用した新製品の発明においても、人が創作的に関与していれば、その発明は人のもの（＝人が発明者となる）と考えられます（ただし、今後の検討結果によりこの結論が変わる可能性もあります）。

一方で、人が創作的に関与していないAIによる発明については、現在の日本においては人の発明として認められず、特許の取得もできません。

したがって、以下のケースでは、特許の取得が認められる可能性が高いといえます。